



PUTUSAN
Nomor 2292 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ROBERT HALIM, bertempat tinggal di Jalan Telasih, Nomor 12, Surabaya, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhony Loppies, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Mojo Kidul Blok J.22, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. **PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK., JAKARTA Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.**, Kantor Wilayah III Surabaya, yang diwakili oleh Direktur: Subur Tan dan John Kosasih, berkedudukan di Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ng Suk Jin, Selaku Kepala Hukum Kantor Wilayah III Surabaya, dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 ;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, yang diwakili oleh a.n. Menteri Keuangan/ Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur: Tugas Agus Priyo Waluyo, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Perdede, selaku Kepala KPKNL Surabaya, dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian perubahan tanggal 30 Juni 2020 mengikat dan sah berlaku sampai tanggal 12 Agustus 2028;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 586/2017 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*non executable*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan proses lelang dengan konsekuensi hukum akibat pelelangan;
6. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau putusan yang adil dan bijaksana (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Gugatan Penggugat premature;
- Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II:

Dalam Eksepsi

- Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atas Akta Perjanjian Kredit Nomor 94 tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, Notaris di Surabaya, dan telah beberapa kali diubah/ diperpanjang/ diperbaharui terakhir diubah/ diperpanjang/ diperbaharui dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Lukas Haridjaja Gani, Notaris di Surabaya;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Utang kepada Penggugat Rekonvensi baik berupa pokok, denda dan bunga yang nilainya per tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp 4.770.043.837,63 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah enam puluh tiga sen) secara tunai dan seketika. Nilai Utang dimaksud akan terus bertambah karena penambahan bunga dan denda berjalan sampai dengan dilakukannya pelunasan oleh Tergugat Rekonvensi;
 4. Menyatakan Putusan perkara *a quo* dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara;
- atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan mengadili Perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2024



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 406/PDT/2023/PT SBY., tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sby., *juncto* Nomor 406/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Daftar Nomor 406/PDT/2023/PT.SBY tanggal 25 Juli 2023 dengan mengadili sendiri;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sby;
- Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing tanggal 4 September 2023 dan tanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya menolak



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 4 September 2023 dan tanggal 1 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, namun demikian, pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mendapat fasilitas kredit berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR dari Tergugat I), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 94 tanggal 12 Mei 2017 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 685 dan Sertifikat Hak Milik 686 atas nama Penggugat dan telah dibebani Hak Tanggungan atas nama PT Bank Central Asia Tbk. (*in casu* Tergugat I), sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 586/2017, serta telah beberapa kali diperpanjang, terakhir diperpanjang dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat sejak bulan September 2021 telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga telah wanprestasi dan Tergugat I telah memberikan surat peringatan I, II dan III;
- Bahwa Tergugat I telah melaksanakan haknya selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan, yaitu melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagaimana Pasal 10 Perjanjian Kredit *jis*. Akta Pemberian Hak Tanggungan *jis*. Pasal 6 *jis*. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), akan tetapi pelaksanaan lelang tersebut belum terlaksana, oleh karena tidak ada pembeli lelang, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bukan karena kompetensi absolut, akan tetapi karena prematur, oleh karena lelang belum terlaksana, sebab tidak ada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ROBERT HALIM** tersebut harus ditolak, namun Mahkamah Agung berpendapat perlu memperbaiki amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROBERT HALIM** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 406/PDT/2023/PT SBY., tanggal 25 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 10 Mei 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2292 K/Pdt/2024